

Dirección Jurídica
Departamento de Asesoría Urbana
PNA, PLL, JGC

DECRETO ALC. SECC. 1ª N°

8676

LAS CONDES,

18 DIC 2017

VISTOS:

1º. La Ley N° 20.791, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de Afectaciones de Utilidad Pública de los Planes Reguladores, publicada en el Diario Oficial con fecha 29 de Octubre de 2014.

2º. El Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 1.132 de 24 de Abril de 2015, que elimina en el artículo 45 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Las Condes, del cuadro de "Vialidad Comunal", la afectación a utilidad pública de determinadas vías y/o tramos de vías clasificadas como colectoras de servicio y locales, publicado en el Diario Oficial el 12 de Noviembre de 2015.

3º. El Dictamen N°s 27.708 de 14 de Abril de 2016, que se pronuncia sobre la juridicidad del Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 1.132 de 24 de Abril de 2015, complementado por el Dictamen N° 85.867 de 28 de Noviembre de 2016, ambos, de la Contraloría General de la República.

4º. Las facultades que me otorgan los artículos 56, 63 y demás pertinentes de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el artículo transitorio de la Ley N° 20.791, de 2014 y el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 4.949 de 20 de Diciembre de 2010.

DECRETO:

1º. **Modificase** el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 1.132 de 24 de Abril de 2015, en el sentido de derogar los cuadros correspondientes a la nómina de vías y/o tramos de vías clasificadas como colectoras de servicio y locales, contenidos en el numeral primero de dicho decreto, quedando, en consecuencia, como sigue:

“1º. Elimínase en el artículo 45, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal, cuadro de "Vialidad Comunal", la afectación a utilidad pública, para la siguiente nómina de vías y/o tramos de vías clasificadas como colectoras de servicio y locales, que a continuación se detallan:

- Calle Alcántara, entre calle Vaticano y calle Isabel La Católica.
- Calle Alcántara, entre calle Vaticano y Avda. Francisco Bilbao.
- Calle Boccaccio, entre calle Padre Errázuriz y Av. Chesterton.
- Calle Fray León, en el tramo entre calle La Cabaña y calle Camino San Antonio.
- Calle Fray Jorge, en el tramo entre Avda. Las Condes y el límite norte del lote individualizado en el plano S-6481.
- Juan de Austria, en el tramo entre calle Vaticano y calle Fernando de Aragón.
- La Piedad, en el tramo entre calle Nuestra Señora del Rosario y calle Los Militares.
- Av. Presidente Errázuriz, en el tramo entre Av. Mariano Sánchez Fontecilla y calle San Crescente.
- Calle Valle Alegre, entre Avda. Paul Harris y calle Camino La Viña.”.

2°. **Deróguese** el inciso segundo del numeral primero del Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 1.132 de 24 de Abril de 2015, que señala lo siguiente: “La presente nómina de vías y calles en las que se elimina la franja afecta a utilidad pública se complementa con el plano MPRCLC-NA-2015, que las grafica. El incremento de antejardines establecido en el artículo 38 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal, coincidente con el área afecta a utilidad pública en las distintas vías, no se aplica a las vías contenidas en el presente decreto.”.

3°. En lo no modificado, se mantiene vigente el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 1.132, antes señalado.

4°. **Remítase** el presente Decreto Alcaldicio a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y a la Unidad de Seguimiento de la División de Infraestructura y Regulación de la Contraloría General de la República.

5°. **Publíquese** el presente Decreto en el Diario Oficial, como también en la página web municipal.

6°. **Archívese** copia del presente Decreto y su publicación en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.

Anótese, Comuníquese, Publíquese y Archívese

FDO.: JOAQUÍN LAVÍN INFANTE
JORGE VERGARA GÓMEZ

ALCALDE
SECRETARIO MUNICIPAL

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines consiguientes.

Saluda atentamente a Ud.,



Distribución:

- Secretaría Municipal.
- Secretaría Comunal de Planificación.
- Dirección de Control.
- Dirección de Obras Municipales.
- Dirección Jurídica.
- Departamento de Asesoría Urbana.
- Depto. de Relaciones Públicas.
- Oficina de Partes.